<u>דלק ישראל נכסים (ד.פ.) בע"מ</u>

("החברה")

תאריך: 6 ~~9 באוגוסט~~ בספטמבר 2026

לכבוד	לכבוד
<u>רשות ניירות ערך</u>	<u>הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ</u>
<u>www.isa.gov.il</u>	<u>www.tase.co.il</u>

א.ג.נ.,

הנדון: **<u>דוח עסקה עם בעל השליטה והודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה</u>** – <u>דוח מתוקן</u>

בהתאם לחוק החברות, התשנ"ט-1999 ("**חוק החברות**"), חוק ניירות ערך, התשכ"ח-1968 ("**חוק ניירות ערך**"), תקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), התש"ס-2000 ("**תקנות הודעה ומודעה**"), תקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005 ("**תקנות הצבעה בכתב**"), תקנות ניירות ערך (עסקה בין חברה לבין בעל שליטה בה), התשס"א-2001 ("**תקנות עסקה עם בעלי שליטה**") ותקנות ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומידיים), התש"ל-1970 ("**תקנות הדוחות**"), ניתנת בזאת הודעה בדבר כינוס אסיפה כללית מיוחדת של בעלי מניות החברה, אשר תתכנס במשרדי החברה בפארק עסקים גרין וורק, בניין A, ברח' יקום 1, ("**משרדי החברה**"), ביום ג', 15 בספטמבר 2026, בשעה 15:00 ("**האסיפה**"). אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לכינוסה של האסיפה כאמור לעיל לא יימצא לה מניין חוקי, תידחה האסיפה מאליה בשבוע ימים והיא תיערך ביום ג', 22 בספטמבר 2026, באותה השעה ובאותו המקום, או ביום, שעה ומקום אחרים, כפי שיקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות.

1. **<u>על סדר יומה של האסיפה</u>**

1.1. <u>אישור התקשרות החברה בעסקה עם פריים אנרג'י פי.אי בע"מ להקמת מתקני אגירת אנרגיה ו/או מתקנים טכניים</u>

אישור התקשרות החברה (ו/או תאגיד המוחזק על ידה) עם פריים אנרג'י פי.אי בע"מ, חברה ציבורית בשליטת להב אל.אר רילאסטייט בע"מ, מבעלי השליטה בחברה ("**פריים**" ו-"**להב**", בהתאמה), בעסקה להקמת מתקני אגירת אנרגיה ו/או מתקנים טכניים בשטחי נכסי החברה, בהם החברה הינה בעלת זכויות (בין במישרין ובין באמצעות תאגידים מוחזקים ולרבות המוחזקים ביחד עם שותפים), ובכלל זאת התקשרות בהסכם מסגרת ובהסכמי שימוש פרטניים וכמפורט בסעיף 2 להלן ("**העסקה**").

לפרטים נוספים אודות העסקה, לרבות נוסח החלטה, ראו סעיף 2 להלן.

1.2. <u>אישור שינוי שם החברה</u>

מוצע לשנות את שם החברה לדלק נכסים בע"מ (באנגלית: DELEK PROPERTIES LTD) או לדלק נכסים (ד.פ.) בע"מ (באנגלית: DELEK PROPERTIES (D.P.) LTD.) או לדלק נכסים 2021 בע"מ (באנגלית: DELEK PROPERTIES 2021 LTD) או לכל שם דומה אחר, כפי שיאושר על ידי רשם החברות וכן לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה כך שישקף את שינוי שם החברה כפי שיאושר על ידי רשם החברות. שינוי השם, ככל שיאושר, יכנס לתוקף בכפוף ועם קבלת אישור רשם החברות לשינוי השם.

<u>נוסח החלטה</u>: "**לאשר שינוי שם החברה לדלק נכסים בע"מ (באנגלית: DELEK PROPERTIES LTD) או לדלק נכסים (ד.פ.) בע"מ (באנגלית: DELEK PROPERTIES (D.P.) LTD) או לדלק נכסים 2021 בע"מ (באנגלית: DELEK PROPERTIES 2021 LTD) או לכל שם דומה אחר, כפי שיאושר על ידי רשם החברות וכן לתקן את תקנון ההתאגדות של החברה כך שישקף את שינוי שם החברה כפי שיאושר על ידי רשם החברות.**"

2. **<u>פרטים נוספים בקשר עם נושא מס' 1.1 שעל סדר היום – אישור התקשרות החברה עם פריים</u>**

2.1. <u>רקע</u>

2.1.1. ביום 3 בפברואר 2026 חתמה החברה על מזכר הבנות לא מחייב עם פריים, לצורך בחינת התקשרות בהסכם המסגרת מפורט להקמת מתקני אגירת אנרגיה במתחמי תחנות דלק ומתחמים מסחריים המוחזקים על ידי החברה ו/או מי מהתאגידים המוחזקים שלה.

2.1.2. ביום 26 ביולי 2026 נחתם בין החברה לבין פריים הסכם מסגרת להקמת מתקני אגירת אנרגיה במתח נמוך ו/או במתח גבוה ו/או מתקן טכני (בשטחי מתחמי התדלוק) כפי שיפורט להלן ("**הסכם המסגרת**")[1]. כניסתו לתוקף של הסכם המסגרת הותנתה בקבלת האישורים הנדרשים של האורגנים המוסמכים אצל כל אחד מהצדדים, לרבות אישור ועדת הביקורת, הדירקטוריון והאסיפה הכללית, ככל שנדרש על פי דין.

2.1.3. ביום 26 ביולי 2026 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את העסקה.

2.1.4. כפי שנמסר לחברה על ידי פריים, להערכת פריים, על פי ניתוח ראשוני שערכה, הפוטנציאל המוערך להתקנת מתקני אגירה בכ-65 מנכסי החברה הינו בקיבולת מצרפית של עד כ-1.5 ג'יגה ואט שעה. בהתבסס על הערכת פריים האמורה לעיל, ככל שניתן יהיה לנצל את מלוא הפוטנציאל בנכסי החברה (בהנחת התקנת מערכות במתח גבוה בגודל חיבור מקסימלי העולה על 8 MW והקמת ~~100 מ"ר של~~ שטחים טכניים בהתאם לדמי השימוש המקסימליים כאמור בהערת שוליים 3 להלן, אזי תוספת ה-NOI (כולל חלקם של השותפים בנכסים) עשויה לעמוד על סך של עד כ- ~~14~~ 15.8 מיליון ש"ח לשנה. מובהר כי מדובר בהערכה ראשונית בלבד, אשר אינה ודאית, וכפופה, בין היתר, לתוצאות בדיקות ההיתכנות, לקבלת מלוא האישורים הנדרשים ולהקמת מתקני האגירה והמתקנים הטכניים בגודל הנ"ל בפועל.

[1] ביום 27 ביולי 2026 פרסמה החברה דו"ח מיידי (מס' אסמכתה 2026-01-012272) בדבר חתימה על הסכם מסגרת.

2.2. <u>עיקרי הסכם המסגרת</u>

2.2.1. בהתאם להסכם המסגרת, תוענק לפריים אופציה להתקשר עם החברה ו/או עם חברות בנות שלה ו/או עם תאגידים משותפים לה ולשותפים נוספים[2] ("**השותף**" ו- "**קבוצת החברה**", בהתאמה), לפי העניין, בהסכמי שימוש פרטניים (כאמור להלן) ביחס לשטחים בתחנות הדלק ובמתחמים בהם קבוצת החברה הינה בעלת זכויות או זכאית להירשם כבעלת זכויות, בהתאם לרשימה שצורפה להסכם המסגרת ("**מתחמי התדלוק**" או "**הנכסים**"), על מנת שפריים תקים ותפעיל מתקני אגירה Stand Alone ו/או משולבים מערכות סולאריות במתח גבוה/ נמוך באמצעות קונסטרוקציה שתיבנה לשם הנחתו על גביה ("**מתקן האגירה**") ו/או מתקן טכני, שישמש להפעלה וניהול של מערכות מחשוב, שרתים, ציוד תקשורת ומערכות אחסון מידע, לרבות כלל התשתיות התומכות הנדרשות להפעלתו הרציפה והמאובטחת (להלן: "**מתקן טכני**"; מתקן האגירה והמתקן הטכני – "**המתקנים**").

2.2.2. פריים תבצע, על חשבונה ואחריותה, בדיקות היתכנות ראשוניות ביחס לכל מתחם תדלוק, בתוך 12 חודשים ממועד חתימת הסכם המסגרת, לצורך הערכת האפשרות להתקנת מתקן אגירה ו/או מתקן טכני בשטח מתחם התדלוק ("**בדיקות ההיתכנות**").

2.2.3. עם השלמת בדיקות ההיתכנות, תמסור פריים לחברה רשימה של מתחמי תדלוק שבהם היא מעוניינת להקים מתקן אגירה ו/או מתקן טכני, אשר בנוסף תכלול, חלופות מיקום עקרוניות, הגודל והקיבולת המתוכננים של המתקנים ולוחות הזמנים המתוכננים להקמתם ("**הרשימה המוצעת**"). הרשימה תהיה מבוססת על הערכות ראשוניות של פריים בלבד והקמת מתקן אגירה ו/או מתקן טכני, תהיה כפופה, בין היתר, להשלמת תכנון מפורט, קבלת כלל האישורים הנדרשים ומימוש האופציה (כאמור להלן). בהתאם, לא תהיה לחברה כל טענה או דרישה כלפי פריים במקרה שבו מתקן אגירה לא יוקם בכלל ו/או יוקם במתווה שונה מהרשימה המוצעת.

2.2.4. החברה תבחן את הרשימה המוצעת ותודיע לפריים ביחס לכל אחד ממתחמי התדלוק ברשימה המוצעת, האם היא מאשרת את הכללה של מתחם התדלוק והקמה בו מתקן אגירה ו/או מתקן טכני, וכן את השטח והמיקום בו יוקם המתקן, ואת דרכי הגישה אליו ("**שטח הרשות**" ו- "**הרשימה המחייבת**", בהתאמה). לבקשת פריים, החברה תמסור הסבר לסירובה ביחס למתחם תדלוק שלא אושר על ידה ותינתן לפריים הזדמנות לתקן את הרשימה המוצעת ביחס לשטח הרלוונטי וזאת ככל שלדעתה של החברה סירובה לאותו שטח רשות הינו בר-תיקון.

2.2.5. ביחס לכל שטח רשות שייכלל ברשימה המחייבת, ייחתם בתוך 30 ימים ממסירת הרשימה המחייבת הסכם שימוש פרטני בין פריים לבין החברה ו/או מי מקבוצת החברה המחזיק בזכויות הרלוונטיות באותו שטח רשות ("**המחזיק**"), לפי העניין, בנוסח אשר סוכם וצורף להסכם המסגרת ("**הסכם השימוש**" או "**הסכם השימוש הפרטני**"). הסכם השימוש הפרטני יהיה מותנה וייכנס לתוקף במסירת הודעת מימוש האופציה כאמור להלן.

---

[2] ככל ובמקרקעי תחנת דלק או בחברה המשותפת קיים שותף וככל שאותו שותף ייתן הסכמתו להתקשרות עם פריים בהסכם שימוש.

2.2.6. לגבי מתחמי תדלוק בהם מחזיק שותף, קבלת ההחלטה בדבר הכללת מתחמי התדלוק ברשימה המחייבת כאמור בסעיף 2.2.4 לעיל, תיעשה ביחד עם השותף. הרשימה המחייבת תימסר לפריים רק לאחר קבלת אישור השותף ביחס למתחם התדלוק הרלוונטי ולגביו הסכם השימוש הפרטני הינו עקרוני בלבד ויכול להשתנות בהתאם לתנאים שיסוכמו עם פריים, ככל שיסוכמו.

2.2.7. בהתאם להסכם המסגרת, ביחס לכל שטח רשות שייכלל ברשימה המחייבת ושייחתם לגביו הסכם שימוש פרטני, החברה תעניק לפריים אופציה למסירת הודעת מימוש ביחס לאותו שטח רשות ("**האופציה**") וזאת במהלך תקופה של 36 חודשים ממועד קביעת הרשימה המחייבת ("**הודעת המימוש**" ו- "**תקופת האופציה**", בהתאמה). פריים תהיה רשאית לממש את האופציה ביחס לכל שטחי הרשות יחדיו או ביחס לחלק מהם, לפי שיקול דעתה.

2.2.8. עם מסירת הודעת מימוש, ייכנס הסכם השימוש הרלוונטי לתוקפו וממועד זה, הוראות הסכם המסגרת לא יחולו ביחס לשטח הרשות הרלוונטי (למעט הוראות מסוימות שנקבע שיוותרו בתוקף), וכל החובות והזכויות בקשר עמו יוסדרו באופן בלעדי בהסכם השימוש הפרטני.

2.2.9. ככל שפריים לא תממש את האופציה ביחס לשטח רשות מסוים בתוך תקופת האופציה, תפקע האופציה ביחס לאותו שטח רשות.

2.2.10. בנוסף נקבעו הוראות בהסכם המסגרת בקשר עם אפשרות לחברה להמחאה ושעבוד זכויותיה במתחמי התדלוק ועל פי הסכם המסגרת.

2.2.11. כניסתו לתוקף של הסכם המסגרת כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים של האורגנים המוסמכים של החברה ושל פריים, ככל שנדרשים, וכאמור בסעיף 2.4.1 להלן.

2.3. <u>עיקרי הסכם השימוש הפרטני</u>

2.3.1. הסכם השימוש הפרטני יקנה לפריים אופציה לשכירת שטח הרשות לצורך הקמת מתקן האגירה ו/או המתקן הטכני בשטח הרשות, כאמור בסעיף 2.2.7 לעיל. פריים תהיה רשאית לממש את האופציה שניתנה לה במשך תקופת האופציה, ביחס למתקן האגירה בלבד או ביחס למתקן הטכני בלבד או ביחס לשני המתקנים יחדיו (לפי בחירת פריים בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי בכפוף לכך שמראש ניתנה אפשרות להקמת שני מתקנים בשטח הרשות).

2.3.2. פריים אינה מחויבת לממש את האופציה כאמור לעיל ויכולה לבטל את תקופת האופציה בכל עת וכל סיבה. במהלך תקופת האופציה שמורה לפריים הזכות לבטל את הסכם השימוש, וזאת על ידי מתן הודעה בכתב, במקרה בו פריים תגיע למסקנה כי לא יהיה באפשרותה להקים את הפרויקט, בין היתר בשל חסמים סטטוטוריים, תכנוניים ו/או רגולטוריים ו/או אי התכנות כלכלית, ולקבוצת החברה לא תהיה דרישה או טענה כנגד פריים בהקשר זה, ובלבד שפריים פעלה בתום לב לקידום הפרויקט.

2.3.3. ממועד כניסתו לתוקף של הסכם השימוש הפרטני באמצעות קבלת הודעת מימוש על ידי פריים (כאמור בסעיף 2.2.7 לעיל), פריים תקבל רשות שימוש בשטח הרשות, מוגבלת ובלתי ניתנת להעברה לצורך הקמה, התקנה, חיבור, הפעלה, תחזוקה, תיקון, החלפה, פירוק ופינוי של מתקן אגירה ו/או מתקן טכני, והכל בכפוף לתנאי הסכם השימוש הפרטני הרלוונטי.

<u>תקופת השימוש</u>

2.3.4. תקופת השימוש, ביחס לכל שטח רשות שביחס אליו תמומש האופציה, תעמוד על עד 24 שנים ו-11 חודשים ממועד ההפעלה המסחרית של מתקן האגירה ו/או המתקן הטכני ("**מועד תחילת השימוש**"), או תקופה קצרה יותר ככל שתידרש על פי דין.

2.3.5. החברה תהיה רשאית להביא את הסכם השימוש הפרטני לידי סיום, בין היתר, ככל שלא יתקבל או לא יחודש רישיון, היתר, אישור או הסכמה הנדרשים לצורך הקמת או הפעלת מתקן האגירה ו/או המתקן הטכני, ולאחר שתינתן לפריים שהות סבירה להסדרת העניין.

<u>התמורה ודמי השימוש</u>

2.3.6. בהתאם להוראות הסכם השימוש הפרטני, בתמורה לשימוש בשטח הרשות תשלם פריים לחברה ו/או למחזיק הרלוונטי דמי שימוש ביחס לכל שטח רשות, כמפורט להלן.

2.3.6.1. בגין השימוש בשטח הרשות והצבת מתקן האגירה ישולמו דמי שימוש שנתיים ביחס לכל שטח רשות, בהתאם לסוג החיבור ולגודל החיבור המאושר, כדלקמן:

א. בגין גודל חיבור עד 3 MW - סך של 36,000 ש"ח לשנה בתוספת מע"מ כדין;

ב. בגין גודל חיבור מעל 3 MW ועד 8 MW - סך של 72,000 ש"ח לשנה בתוספת מע"מ כדין;

ג. בגין גודל חיבור מעל 8 MW - סך של 108,000 ש"ח לשנה בתוספת מע"מ כדין;

ד. בגין חיבור במתח נמוך - סך של 80 ש"ח לכל 1 KW AC בתוספת מע"מ כדין.

דמי השימוש לעיל יהיו צמודים באותו מנגנון הצמדה שיחול על מכירת החשמל המופק ממתקן האגירה, בין אם החשמל יימכר לחברת החשמל לישראל בע"מ ו/או לצרכן ו/או למספק חשמל פרטי, וזאת החל ממועד ההפעלה המסחרית של מתקן האגירה.

2.3.6.2. בגין הצבת מתקנים הטכניים בשטח הרשות תשלם פריים לחברה או למחזיק הרלוונטי, דמי שימוש חודשיים בסך של 120 ש"ח למ"ר, בתוספת מע"מ כדין, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס יהיה המדד הידוע במועד ההפעלה המסחרית של המתקן הטכני[3].

2.3.7. דמי השימוש ישולמו באופן רבעוני. על פיגור בתשלום כלשהו תתווסף ריבית פיגורים בשיעור גובה הריבית החריגה בחשבונות חח"ד בתאגיד בנקאי (מבלי לפגוע בסעדים אחרים על פי כל דין).

2.3.8. בנוסף על דמי השימוש, פריים תישא בכל העלויות, ההוצאות, המיסים, האגרות, ההיטלים ותשלומי החובה שיחולו בקשר עם הקמת המתקנים, הפעלתם והשימוש בשטחי הרשות, ככל שיחולו עליה לפי דין ו/או לפי הוראות הסכם השימוש הפרטני.

---

[3] יובהר כי דמי השימוש השנתיים המקסימאליים שתשלם פריים לחברה ביחס למתקנים הטכניים לא יעלו על 8.64 מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ כדין, כשהם צמודים למדד המחירים לצרכן). עם זאת יובהר כי היקף המתקנים הטכניים שיוקמו בפועל (ככל שיוקמו), כפוף להשלמת בדיקות היתכנות תכנונית,\ הנדסית, כלכלית וקבלת כלל האישורים וההיתרים הנדרשים להקמת המתקנים הטכניים, ועשוי להיות נמוך יותר מהתקרה האמורה ובמקרים מסוימים שלא להתממש כלל.

2.3.9. דמי השימוש יחולו החל מהמועד המוקדם מבין מועד ההפעלה המסחרית בפועל של מתקן האגירה ו/או המתקן הטכני לבין מועד ההפעלה הצפוי, שהינו 6 חודשים ממועד מימוש האופציה ("**מועד ההפעלה הצפוי**"). על אף האמור, ככל שפריים השלימה את הקמת מתקן האגירה ו/או המתקן הטכני עד מועד ההפעלה הצפוי, והעיכוב בהפעלתו המסחרית נובע מהמתנה לאישור גורם מוסמך לצורך חיבור מתקן האגירה ו/או המתקן הטכני, עקב נסיבות שאינן בשליטתה או באחריותה של פריים, ישולמו דמי השימוש במועד המוקדם מבין מועד ההפעלה המסחרית בפועל לבין 3 חודשים לאחר מועד ההפעלה הצפוי.

<u>אחריות, שיפוי ובטוחות</u>

2.3.10. פריים תהיה האחראית לכל עניין הנוגע לתכנון, הקמה, התקנה, חיבור, הפעלה, תחזוקה, אחזקה, בדיקה, ניטור, תיקון, החלפה, פירוק ופינוי של מתקן האגירה ו/או המתקן הטכני, וכן לעמידתו בכל דין, תקן, רישיון, היתר, הוראה או דרישה של רשות מוסמכת.

2.3.11. בנוסף, פריים תהיה אחראית לנזקים, הוצאות, חבויות, דרישות, תביעות או הליכים מכל סוג בקשר, בין היתר, עם ביצוע העבודות, המתקנים, השימוש בשטחי הרשות, דרכי הגישה או התשתיות הקשורות למתקנים. פריים תתחייב בהסכם השימוש הפרטני לשפות את החברה ו/או בעלי הזכויות בשטח הרשות ו/או מי מטעמם בגין נזקים והוצאות כאמור, הנובעים ממעשה או מחדל של פריים או מי מטעמה.

2.3.12. פריים תעמיד לטובת החברה (ו/או למחזיק הרלוונטי) במועד חתימת הסכם השימוש הפרטני ערבות בנקאית אוטונומית בסך השווה לשישה (6) חודשי דמי שימוש, כשהיא צמודה למדד.

2.3.13. פריים תהיה רשאית לשעבד לטובת גורם מממן את זכויותיה במתקן האגירה ו/או המתקן הטכני, ו/או את תקבוליו ו/או את זכויותיה לפי הסכם השימוש בהתאם להוראותיו.

<u>עבודות והליכים תכנוניים במתחמי התדלוק</u>

2.3.14. בהסכם הפרטני נקבע כי פריים לא תתנגד ולא תפעל בכל דרך העלולה לפגוע בביצוע עבודות לרבות תוספות בנייה, הליכים תכנוניים, שינויי ייעוד, עבודות השבחה, הוספת זכויות או כל פעולה אחרת, שעשויות להתבצע במתחמי התדלוק או הליכים כאמור שיקודמו ("**עבודות להשבחת מתחם**").

2.3.15. ככל ששטח רשות מסוים יידרש לחברה ו/או למחזיק הרלוונטי לצורך עבודות להשבחת המתחם או צורך אחר הקשור במתחם התדלוק, יהיו החברה ו/או המחזיק הרלוונטי רשאים, לפי שיקול דעתם הבלעדי ובכפוף להוראות הסכם השימוש, להודיע לפריים על קיצור תקופת השימוש או על סיום ההתקשרות בהסכם השימוש ביחס לאותו שטח רשות ("**הודעת ביטול החברה**"). הודעת ביטול החברה תימסר רק לאחר אישור התב"ע (ככל ורלוונטי), ו/או במועד בו צפוי כי יתקבלו כלל ההיתרים והאישורים הנדרשים לצורך תחילת ביצוע עבודות בפועל, ובלבד שפינוי שטח הרשות נדרש מיידית לצורך תחילת העבודות בפועל. במקרה כאמור, פריים תידרש לפנות את שטח הרשות ולהסיר את המתקנים בתוך 60 ימים ממועד הודעת ביטול החברה כאמור. ככל שהפינוי לא נדרש מיידית, פריים תפנה את שטח הרשות ותסיר את המתקנים בתוך 60 ימים מהמועד בו הקבלן המבצע או המפקח קבעו כי עליה להתפנות.

ככל שיתאפשר, ולפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה (ו/או המחזיק הרלוונטי), יהיו הצדדים רשאים לבחון העתקת מתקן האגירה והמתקנים הטכניים (ככל ורלוונטי) למיקום חלופי במתחם התדלוק.

2.3.16. הסכם השימוש הפרטני כולל סעיפים נוספים, ובין היתר התחייבות הצדדים לעריכת ביטוחים נדרשים, הוראות לענין איסור המחאת זכויות על ידי פריים ללא הסכמת החברה למעט לנעבר מותר שהוגדר, הוראות לענין סיום תקופת השימוש, פינוי המתקנים ותשלום פיצוי על ידי פריים במקרה של אי פינוי במועד, מקרים בהם ניתן לבטל את הסכם השימוש ופינוי שטח הרשות בהודעה מראש ו/או לאחר מתן תקופה לתיקון, ובכלל זאת במקרים של הפרה, סיכון בטיחותי, תפעולי וסביבתי, במקרה של פירוק, כינוס, פתיחת הליכים, מינוי נאמן או בעל תפקיד ו/או הטלת עיקול. בנוסף נקבע סעיף של הפרה צולבת של כל הסכמי השימוש הפרטניים במקרה של הפרה יסודית של חמישה הסכמי שימוש פרטניים ואשר ההפרה כאמור לא תוקנה בתוך תקופת הריפוי שנקבעה, המאפשר לחברה לבטל את הסכמי השימוש הפרטניים.

2.4. <u>אישורים נדרשים ונוסח החלטה</u>

2.4.1. כאמור לעיל, כניסתו לתוקף של הסכם המסגרת כפופה לקבלת כל האישורים הנדרשים של האורגנים המוסמכים של החברה ושל פריים, ככל שנדרשים, לרבות אישור אסיפת בעלי מניות החברה כאמור בדוח זה. ככל שכל האישורים כאמור, או לחלופין אישור בכתב של הצד הרלוונטי כי אישורים כאמור אינם נדרשים, לא יתקבלו בתוך 60 ימים ממועד חתימת הסכם המסגרת, יהא כל אחד מהצדדים רשאי, לפי שיקול דעתו הבלעדי, להודיע לצד השני בכתב על ביטול הסכם המסגרת ומבלי שלמי מהצדדים תהיה כל טענה ו/או תביעה בקשר עם כך.

2.4.2. כאמור לעיל, ביום 26 ביולי 2026 אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את התקשרות בהסכם המסגרת ובהסכם השימוש הפרטני. במסגרת האישור כאמור, נקבע, בין היתר, כי לאור אופי ההתקשרות, הבדיקות הנדרשות, היקף הנכסים והשימוש בפועל, התקופות שנקבעו לבדיקת היתכנות, למימוש האופציה ותקופת השימוש בנכסים, אשר עולות על שלוש שנים, הינן סבירות בנסיבות הענין.

2.4.3. יובהר, כי ההחלטה המובאת לאישור האסיפה מהווה גם החלטה בדבר אישור עסקת מסגרת, כהגדרתה בתקנה 1(3) תקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין), תש"ס-2000, כך שככל ויידרש, שהחברה תהיה רשאית, להביא לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את אישור התקשרויות החברה בהסכמי השימוש הפרטניים בהתאם לרשימה המחייבת ללא צורך באישור נוסף של האסיפה הכללית, ובלבד שהתקשרויות כאמור עומדות בעקרונות תנאי הסכם מסגרת ובהסכם השימוש הפרטני כפי שאושרו על ידי האסיפה הכללית במסגרת דוח זה.

2.4.4. כמו כן, מובהר כי האסיפה באישורה את העסקה על פי דוח זימון זה, מאשרת ומסמיכה את הנהלת החברה לקבוע את הרשימה המחייבת בהתאם להסכם המסגרת, לרבות קביעה של כל הפרטים הנדרשים לצורך הרשימה המחייבת ולהגישה לפריים לאחר שתובא לבחינה ואישור של ועדת הביקורת של החברה.

2.4.5. בנוסף, ככל שידרשו שינויים במסגרת הסכמי השימוש, לרבות בעסקאות בהם במתחמי התדלוק מחזיק גורם נוסף, ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה יהיו מוסמכים לאשרם ובלבד שדמי השימוש לא יפחתו

מהמחיר שנקבע בהסכם השימוש כאמור בדו"ח זימון זה או שהשינויים המבוקשים אינם מהותיים.

2.4.6. בנוסף, יודגש כי אישור העסקה, לרבות במסגרת עסקת מסגרת כאמור, אינו מוגבל לשלוש שנים ממועד אישור האסיפה לאור אישור ועדת הביקורת כאמור לעיל לסבירות התקופות שנקבעו, בהתאם, אישור האסיפה נשוא דוח זה כולל, אישור תקופות ההתקשרויות העולות על 3 שנים לרבות להתקשר בהסכמי שימוש במועד שיעלה על שלוש שנים ממועד אישור האסיפה (מבלי הצורך לקבל את אישורי האורגנים של החברה כל שלוש שנים).

2.4.7. **<u>נוסח ההחלטה לאישור האסיפה</u>**:

"לאשר את התקשרות החברה (ו/או תאגיד המוחזק על ידה) עם פריים אנרג'י פי.אי בע"מ, חברה ציבורית בשליטת להב אל.אר רילאסטייט בע"מ, מבעלי השליטה בחברה, בעסקה להקמת מתקני אגירת אנרגיה ו/או מתקנים טכניים בשטחי נכסי החברה ו/או תאגידים המוחזקים על ידה ובכלל זאת אישור התקשרות בהסכם המסגרת ובהסכמי שימוש והוצאתם לפועל, וכמפורט בסעיף 2 לדו"ח זימון האסיפה ולרבות: (א) אישור תקופות ההתקשרויות העולות על 3 שנים לרבות להתקשר בהסכמי שימוש במועד שיעלה על שלוש שנים ממועד אישור האסיפה (מבלי הצורך לקבל את אישורי האורגנים של החברה כל שלוש שנים); (ב) לאשר ולהסמיך את הנהלת החברה לקבוע את הרשימה המחייבת בהתאם להסכם המסגרת, לרבות קביעה של כל הפרטים הנדרשים לצורך הרשימה המחייבת ולהגישה לפריים לאחר שתובא לבחינה ואישור של ועדת הביקורת של החברה; (ג) להסמיך את ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה לאשר שינויים במסגרת הסכמי השימוש, לרבות בעסקאות בהם במתחמי התדלוק מחזיק גורם נוסף ובלבד שדמי השימוש לא יפחתו מהמחיר שנקבע בהסכם השימוש כאמור בדו"ח זימון האסיפה או שהשינויים המבוקשים אינם מהותיים."

2.4.8. כמו כן נדרש אישור אסיפת בעלי המניות של פריים, לאחר שכפי שנמסר לחברה, התקבלו אישורי ועדת הביקורת והדירקטוריון של פריים ביום 29.7.2026. בנוסף וכאמור לעיל, יידרש אישור ומימוש האופציה על ידי פריים לצורך התקשרות בהסכמי השימוש הפרטניים.

2.4.9. לפרטים נוספים הנדרשים לפי תקנות עסקה עם בעל שליטה ראו סעיף 3 להלן.

המידע האמור בדו"ח זה לעיל, לרבות ביחס לכניסתם לתוקף של הסכם המסגרת והסכם השימוש הפרטני, השלמת העסקה, אפשרות להקמת המתקנים בנכסי החברה או חלקם, גודל המתקנים, היקף הנכסים והשטחים שיכללו ברשימה המחייבת, קבלת האישורים וההיתרים הנדרשים, מימוש זכויות השימוש, מועדי ההקמה וההפעלה, היקף הקיבולת, דמי השימוש, פוטנציאל להקמת המתקנים, והערכות החברה בדבר תוספת NOI שנתית, קבלת הסכמות שותפים ואישורים נדרשים, מהווה מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, אשר התממשותו אינה ודאית, בין היתר, בשל אי השלמת בדיקות היתכנות על ידי פריים, אי הכללת תחנות או שטחים ברשימה המחייבת, אי קבלת הסכמות שותפים או בעלי זכויות, אי קבלת היתרים או אישורים רגולטוריים, שינויים בדין או ברגולציה, שינויים בעלויות ההקמה או המימון, שינויים בתנאי שוק החשמל, קשיים תכנוניים, הנדסיים, תפעוליים או מסחריים. המידע הצופה פני עתיד כאמור מבוסס, בין היתר, על המידע הקיים בידי החברה והערכותיה הסבירות של הנהלת החברה, נכון למועד פרסום דוח זה. הערכות אלה עשויות שלא להתממש, כולן או

חלקן, או להתממש באופן שונה, לרבות באופן מהותי, מכפי שנצפה, לרבות כתוצאה מגורמים שונים אשר אינם בשליטת החברה, ובכלל זאת קבלת היתרים ואישורים, החלטות מוסדות רגולטוריים, חיבור לרשת החשמל והתקשרות עם גורמים רלוונטיים, וכן כתוצאה מהתקיימות אחד או יותר מגורמי הסיכון החלים על החברה כפי שצוינו בדוח התקופתי לשנת 2025.

3. **<u>פרטים נוספים הנדרשים בהתאם לתקנות בעלי שליטה ביחס להחלטה המנויה בסעיף 1.1 שעל סדר היום:</u>**

3.1. <u>שם בעל השליטה שהינו בעל עניין אישי באישור ההחלטה ומהות עניינו האישי</u>

3.1.1. בעלי השליטה בחברה, כמשמעות מונח זה בסעיף 268 לחוק החברות, שהינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה בסעיף 1.1 שעל סדר יומה של האסיפה, הינם להב אל. אר. רילאסטייט בע"מ ("**להב**") וב.ג.מ. בע"מ ("**ב.ג.מ**"), וזאת מכוח הסכם שליטה משותפת[4] אשר נחתם בין להב לב.ג.מ, המחזיקים ביחד[5] נכון למועד דוח זה בכ-57.68% מהונה המונפק והנפרע של החברה ללא דילול (54.22% בדילול מלא) .

למיטב ידיעת החברה, להב הינה חברה ציבורית הרשומה בישראל, אשר מניותיה נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, ואשר בעל השליטה בה הינו מר אבי לוי. מר אבי לוי מכהן גם כדירקטור בחברה. למיטב ידיעת החברה, ב.ג.מ הינה חברה פרטית הרשומה בישראל, המצויה בבעלותו המלאה של מר אורי מנצור, המכהן כדירקטור בחברה.

3.1.2. עניינה האישי של להב הינו בשל היותה בעלת השליטה של פריים שהינה צד לעסקה עם החברה. עניינה האישי של ב.ג.מ בהחלטה הינו לאור הסכם שליטה משותפת עם להב, כאמור לעיל.

3.2. <u>הדרך שבה נקבעה התמורה</u>

הסכם המסגרת אינו כולל תשלום של תמורה כלשהי. תנאי הסכם השימוש הפרטני, לרבות דמי שימוש, בעסקאות פרטניות נקבעו לאחר משא ומתן בין הצדדים. ראו גם סעיף 3.5 להלן לעניין נימוקי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה.

3.3. <u>זהות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון שהשתתפו בדיונים בדבר אישור החלטה נשוא סעיף 1.1 שעל סדר היום</u>:

3.3.1. בישיבתו מיום 26.7.2026 אישר דירקטוריון החברה את העסקה נשוא ההחלטה, וזאת לאחר שקיבל את המלצת ועדת הביקורת מישיבתה מיום 26.7.2026.

3.3.2. בישיבת ועדת הביקורת השתתפו בדיונים כל חברי הוועדה: ה"ה דורון לנגה (דח"צ), רינת גזית (דח"צ), ודורון שורר

3.3.3. בישיבת הדירקטוריון, השתתפו בדיונים: ה"ה הלל (איליק) רוז'נסקי, דורון לנגה (דח"צ), רינת גזית (דח"צ), שי מנצור, אורי מנצור, כרמית אלרואי שרון, תמיר פוליקר, דורון שורר, אבי לוי, אייל מאור, ושלמה פדידה.

3.4. <u>שמות הדירקטורים שיש להם עניין אישי באישור ההחלטה ומהות העניין האישי</u>

---

[4] לפרטים אודות הסכם השליטה ראו סעיף 4.9 לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 שפורסם ביום 17.3.2026 (מס' אסמכתה 2026-01-023322).

[5] לרבות החזקות ה"ה אבי לוי ואורי מנצור בחברה באמצעות חברות בשליטתם.

3.4.1. הדירקטור אבי לוי הינו בעל עניין אישי בהחלטה בשל היותו בעל שליטה בלהב.

3.4.2. הדירקטורים הלל (איליק) רוז'נסקי ושלמה פדידה הינם בעלי עניין אישי בהחלטה, בשל היותם נושאי משרה בכירה בלהב ו/או בפריים.

3.4.3. הדירקטור אורי מנצור, הינו בעל עניין אישי בשל היותו צד להסכם השליטה עם להב כאמור בסעיף 3.1 לעיל. הדירקטור שי מנצור הינו בעל ענין אישי לאור היותו קרוב של אורי מנצור. הדירקטור אייל מאור הינו בעל עניין אישי בהחלטה לאור הסכם הצבעה בין חברה בשליטתו ל-ב.ג.מ[6].

3.5. <u>נימוקי ועדת הביקורת והדירקטוריון לאישור העסקה</u>

3.5.1. ההתקשרות הינה בהתאם למדיניות החברה להביא למיצוי הפוטנציאל בנכסים שבבעלותה ולשימוש מיטבי בהם; במסגרת ההתקשרות בהסכם המסגרת והסכם השימוש לחברה קיים פוטנציאל להגדלת ההכנסות מנכסיה וניצול מיטיב של נכסיה.

3.5.2. במסגרת ההתקשרות נשמרת לחברה הזכות להמשיך לקדם הליכי תכנון והשבחה של נכסיה ובמידת הצורך נשמרת היכולת לסיים את התקשרות ביחס לנכסים מסוימים, ככל שהוצאה לפועל של השבחתם תחייב פינוי המתקנים נשוא ההתקשרות.

3.5.3. מאחר ואגירת האנרגיה הינו תחום תפעולי, אשר בו אין לחברה יתרון יחסי, ההתקשרות הינה במודל של הכנסות פסיביות בו פריים מקימה ומפעילה את המערכות על חשבונה ותשלם לחברה תשלום קבוע, אשר אינו מותנה ברווחיות הפעילות והחברה לא נדרשת להשקעות הוניות לטובת ההתקשרות.

3.5.4. תקופת השימוש ודמי השימוש נקבעו במו"מ בין הצדדים, כאשר הנהלת החברה בחנה את דמי השימוש ביחס לאלטרנטיבה של השכרת שטח קרקעי למתקני אגירה (להבדיל מהתקנה מעל פני הקרקע, שאינה גורעת משימוש נוסף בקרקע, שכן מדובר בשיטת התקנה חדשה יחסית של מתקני אגירה).

3.5.5. לאור אופי ההתקשרות, התקופות שנקבעו למתן אופציה לבדיקת היתכנות, אופציה למימוש הזכות ותקופת השימוש בנכסים, אשר עולות במצטבר על שלוש שנים, הינן סבירות בנסיבות הענין.

3.5.6. ההתקשרויות בהסכם המסגרת ובהסכמי השימוש אינם כוללים "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות.

3.6. <u>פירוט עסקאות מסוג ההחלטה המוצעת בדוח זה או עסקאות דומות להן בין החברה לבין בעל שליטה או שלבעל השליטה היה בהן עניין אישי, שנחתמו בתוך השנתיים שקדמו לתאריך אישור העסקאות על ידי הדירקטוריון או שהן עדיין בתוקף במועד אישור הדירקטוריון כאמור</u>

ראו פרטים בתקנה 22 בחלק ד' לדוח התקופתי של החברה לשנת 2025 שפורסם ביום 17.3.2026 (מס' אסמכתה 2026-01-023322), המובא על דרך ההפניה.

3.7. <u>אישורים הנדרשים לאישור ההחלטה נשוא סעיף 1.1 שעל סדר היום</u>

ראו סעיף 2.4 לעיל.

4. **<u>מקום כינוס האסיפה ומועדה</u>**

[6] לפרטים ראו סעיף 4.9.3 בפרק א' לדוח התקופתי.

האסיפה תתכנס ביום ג', ה-15 בספטמבר 2026, בשעה 15:00 במשרדי החברה. אסיפה נדחית, אם תידרש, תתקיים שבוע לאחר מועד האסיפה, באותה השעה, ובאותו המקום, דהיינו ביום ג', ה-22 בספטמבר 2026 בשעה 15:00.

5. **<u>הרוב הנדרש לאישור ההחלטות</u>**

5.1. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף 1.1 שעל סדר יומה של האסיפה, בהתאם להוראות סעיפים 270(4) ו-275 לחוק החברות, הינו כדלקמן:

בנוסף לדרישת הרוב הרגיל מבין בעלי המניות הנוכחים ומשתתפים בהצבעה, צריך שיתקיים בהצבעת הרוב אחד מהתנאים שלהלן:

(א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית יכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; על מי שיש לו עניין אישי יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים; או -

(ב) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקת המשנה (א) לא עלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

5.2. הרוב הנדרש לאישור ההחלטה המפורטת בסעיף **Error! Reference source not found.** שעל סדר יומה של האסיפה הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה והצביעו בה בעצמם או באמצעות בא כח, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.

6. **<u>המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה</u>**

6.1. בהתאם להוראת סעיף 182(ב) ו- (ג) לחוק החברות ותקנה 3 לתקנות הצבעה בכתב, המועד הקובע לזכאות בעל מניה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הינו יום ב', ה-17 באוגוסט 2026 בתום יום המסחר ("**המועד הקובע**"). אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע, אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

6.2. בהתאם לתקנות החברות (הוכחת בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית), תש"ס-2000 ("**תקנות הוכחת בעלות**") ולתקנון ההתאגדות של החברה, בעל מניה שלזכותו רשומה מניה אצל חבר הבורסה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים, ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת לתקנות הוכחת בעלות או לחילופין, ישלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (כהגדרתה להלן).

6.3. בעלי מניות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח, הכל בהתאם להוראות תקנון החברה, בכפוף להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במניות בהתאם לתקנות הוכחת בעלות. המסמך הממנה שלוח להצבעה ("**כתב המינוי**") ייערך בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי המורשה לכך בכתב, ואם הממנה הוא תאגיד, ייערך כתב המינוי בכתב, וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד כתב המינוי לאסיפה יופקד במשרדי החברה לפחות 48 שעות לפני מועד האסיפה או האסיפה הנדחית (לפי העניין). על אף האמור לעיל, יושב ראש האסיפה רשאי, לפי שיקול דעתו, לקבל כתב מינוי כאמור, גם לאחר המועד

האמור, לפי שיקול דעתו. לא התקבל כתב המינוי כאמור בתקנה זו לעיל, לא יהיה לו תוקף באותה אסיפה.

7. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית</u>**

7.1. בעל מניות רשאי להצביע באמצעות כתב הצבעה ביחס לנושאים שעל סדר היום לעיל באמצעות כתב הצבעה בנוסח המצורף **<u>כנספח ב'</u>** לדוח זה או (ביחס לבעלי מניות לא רשומים) באמצעות מערכת הצבעה אלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'2 לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 "**מערכת ההצבעה האלקטרונית**").

7.2. **<u>הצבעה באמצעות כתב הצבעה</u>**

7.2.1. ניתן למצוא את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיינה (כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות) באתר ההפצה של רשות ניירות ערך, בכתובת: http://www.magna.isa.gov.il/, ובאתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת: maya.tase.co.il ("**אתרי ההפצה**").

7.2.2. בעל מניות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה, יציין על גבי החלק השני של כתב ההצבעה את אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.

7.2.3. בעל מניות רשאי לפנות ישירות לחברה ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה).

7.2.4. חבר בורסה ישלח, לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע, בלא תמורה, בדואר אלקטרוני, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה) כפי שפורסמו באתרי ההפצה, לכל בעל מניות לא רשום המחזיק ניירות ערך באמצעותו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת דמי משלוח בלבד.

7.2.5. הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם: (א) במקרה של בעל מניות לא רשום – צורף לכתב ההצבעה אישור בעלות, או נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית; (ב) במקרה של בעל המניות רשום בספרי החברה - צורף לכתב ההצבעה צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות, לפי העניין.

7.2.6. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת, ובלבד שהבקשה ניתנה מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.

7.2.7. **<u>המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה (כולל המסמכים שיש לצרף אליו, לרבות אישור בעלות, כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה)</u>** הנו עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה מועד ההמצאה הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, אל משרדה של החברה, בכתובת: יקום, גרין פארק-בניין איטליה, קומה 2.

7.2.8. בעל מניות רשאי, עד עשרים וארבע (24) שעות לפני מועד כינוס האסיפה, לפנות אל משרדה של החברה,

ולאחר שהוכיח את זהותו להנחת דעתה של החברה, למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.

7.3. **<u>הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**

7.3.1. בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3.2. חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרונית רשימה ובה הפרטים הנדרשים לפי סעיף 44יא4(א)(3) לחוק ניירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המניות הלא רשומים המחזיקים ניירות ערך באמצעותו במועד הקובע ("**רשימת הזכאים להצביע במערכת**"), ואולם חבר בורסה לא יכלול ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מניות שהעביר לו עד השעה 12:00 של המועד הקובע, הודעה כי אינו מעוניין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת, לפי תקנה 13(ד) לתקנות הצבעה בכתב.

7.3.3. חבר בורסה יעביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרונית על קבלה תקינה של רשימת הזכאים להצביע במערכת ("**אישור מסירת הרשימה**"), לכל אחד מבעלי המניות המנויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה הודעות באמצעים אלקטרוניים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה, את הפרטים הנדרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3.4. בעל מניות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת, רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3.5. **<u>המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית</u>**: עד שש (6) שעות לפני מועד האסיפה, ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית ("**מועד נעילת המערכת**"). הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי ולביטול עד למועד נעילת המערכת.

7.3.6. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו, לעיין במשרדה הרשום של החברה, בשעות העבודה המקובלות, בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה.

7.3.7. נכון למועד דוח זה: **(א)** כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) כאמור, הינה: 745,325 מניות רגילות של החברה; **(ב)** כמות המניות המהווה חמישה אחוזים (5%) בנטרול המניות המוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, הינה: 315,394 מניות רגילות של החברה.

7.3.8. בהתאם להוראות סעיף 83(ד) לחוק החברות, ככל שבעל מניה יצביע ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת. לעניין זה: **(א)** מועד ההצבעה באמצעות כתב הצבעה ייחשב זה המופיע על גבי כתב ההצבעה; **(ב)** הצבעה של בעל מניה בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

7.3.9. המועד האחרון להמצאות הודעות עמדה לחברה: עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.

7.3.10. המועד האחרון המצאות תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד חמישה (5) ימים לפני מועד

האסיפה.

7.3.11. בהתאם להוראות סעיף 66(ב) לחוק החברות, בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד (1%) לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא על סדר היום של האסיפה הכללית, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה הכללית.

7.3.12. בהתאם להוראות תקנות הודעה ומודעה, החברה תהיה רשאית לבצע שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא על סדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום. ככל שיבוצעו שינויים כאמור או תתפרסמנה הודעות עמדה, ניתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי ההפצה. כתב הצבעה מתוקן, ככל שיידרש בעקבות שינויים בהחלטות שעל סדר היום, יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השינויים בהחלטות האמורות, לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתקנות 5א ו-5ב לתקנות הודעה ומודעה.

אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לשנות את המועד הקובע.

8. **<u>מניין חוקי</u>**

8.1. בהתאם לתקנות ההתאגדות של החברה, מניין חוקי יתהווה בשעה שיהיו נוכחים, בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם להוראות הדין) שני בעלי מניות אשר מחזיקים לפחות שליש האחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה ("**המניין החוקי**").

8.2. אם כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ינכח המניין החוקי, תדחה האסיפה לאותו יום בשבוע הבא, לאותה שעה ולאותו מקום, או למועד מאוחר יותר אם צוין בהודעה על האסיפה או ליום, שעה ומקום אחרים כפי שיקבע הדירקטוריון ("**האסיפה הנדחית**"). מניין חוקי באסיפה נדחית יתהווה בשעה שיהיו נוכחים בעצמם (לרבות נוכחות באמצעות כתב הצבעה או הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית בהתאם להוראות הדין) או על ידי שלוח, בעל מניות או בעלי מניות אשר לו, או להם, 25% (עשרים וחמישה אחוזים) לפחות מזכויות ההצבעה, תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע לפתיחת האסיפה. לא נכח מניין חוקי כאמור באסיפה הנדחית בתום מחצית השעה מהמועד הקבוע לתחילת האסיפה הנדחית, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

9. **<u>סמכות רשות ניירות ערך</u>**

בהתאם לתקנות עסקה עם בעלי שליטה, בתוך 21 יום ממועד הגשת דוח זה רשאית רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך ("**הרשות**") להורות לחברה לתת, בתוך מועד שהרשות תקבע, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בנוגע להתקשרויות נשוא דוח זה, וכן להורות לחברה על תיקון דוח זה באופן ובמועד שתקבע. ניתנה הוראה לתיקון דוח זה כאמור, רשאית הרשות להורות על דחיית מועד האסיפה הכללית למועד שיחול לא לפני עבור 3 ימי עסקים ולא יאוחר מ-35 ימים ממועד פרסום התיקון לדוח זה. ניתנה הוראה בדבר דחיית מועד כינוס האסיפה, תודיע החברה בדוח מיידי על ההוראה.

10. **<u>עיון במסמכים</u>**

כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בעותק מדוח זה ובמסמכים הקשורים אליו, במשרדי החברה, , על פי

תיאום מראש (טלפון: 09-8638111), בימים א' עד ה', בשעות העבודה המקובלות, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית. כמו כן, ניתן לעיין בדוח זה, בכתב ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף 88 לחוק החברות, ככל שתינתנה, באתר ההפצה ובאתר האינטרנט של הבורסה כנזכר לעיל.

11. **<u>נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה</u>**

נציגי החברה לעניין טיפול בדו"ח המיידי הינם עוה"ד קרן אלגרבלי גולדמן וגל רהב ממשרד שבלת ושות', עורכי דין, רח' יצחק שדה 4, תל-אביב, טלפון 03-3075000; פקס: 03-7778444.

בכבוד רב,

דלק ישראל נכסים (ד.פ) בע"מ

<u>נחתם במועד הדוח על ידי</u>:
פליקס שופמן, מנכ"ל
יוסי פרידמן, סמנכ"ל כספים